

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1737 -
1738/2537

นายโกวิท ศิริพรสวรรค์
นางพงศ์ศรี วัฒนสฤติย์
นายโกวิท ศิริพรสวรรค์ โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า เนื่องจากโจทก์เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา เพราะในฎีกาของจำเลยเป็นการฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง และในเนื้อหาฎีกาเป็นการฎีกาเกี่ยวกับ โฉนดที่ดินเลขที่ 69190 ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร ที่จำเลยแพ้คดีซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เพียง 122,000 บาท ดังจะเห็นได้จากอุทธรณ์ของจำเลยที่ยื่นศาลอุทธรณ์ แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน เกี่ยวกับที่จำเลยอุทธรณ์ จำเลยจึงไม่สามารถฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จำเลยจึงยอมเสียจำนวนทุนทรัพย์เท่ากับโจทก์ เพื่อจะใช้สิทธิฎีกา ขอศาลได้โปรดพิจารณาการสั่ง รับฎีกาของจำเลยใหม่ โดยขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง เพิกถอนการสั่งรับฎีกาของจำเลย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนา คำร้องหรือไม่

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเพื่อความสะดวกให้เรียกโจทก์สำนวนแรกซึ่งเป็น จำเลยสำนวนหลังว่าโจทก์ และเรียกจำเลยสำนวนแรก ซึ่งเป็นโจทก์สำนวนหลังว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 69190 ตำบลทุ่งสองห้องอำเภอบางเขน(ตลาดขวัญ)กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง โดยให้โจทก์ได้รับทางด้าน ทิศตะวันออก หากจำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด เลขที่ 259 ตำบลทุ่งสองห้อง (สองห้อง)อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร ส่วนของโจทก์เนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่จำเลยโดยให้จำเลยชำระ เงินค่าที่ดินที่เหลืออีก 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ และให้โจทก์เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้กับค่าภาษีเงินได้ ในการโอน หากโจทก์เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์ในการโอนกรรมสิทธิ์ คำขอ อื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ จำเลยต่างฎีกา (อันดับ 126,129)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 131)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การตรวจรับฎีกา เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้น เมื่อศาลชั้น ต้น ตรวจสั่งรับฎีกาแล้ว คู่ความจะยื่นคำร้องขอให้ ศาลฎีกายกคำสั่งศาลชั้นต้นหาได้ ไม่ ให้ยกคำร้องของ โจทก์

พิจารณาแล้ว เห็นว่า การตรวจรับฎีกา เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้น เมื่อศาลชั้นต้น ตรวจสั่งรับฎีกาแล้ว คู่ความจะยื่นคำร้องขอให้ ศาลฎีกายกคำสั่งศาลชั้นต้นหาได้ ไม่ ให้ยกคำร้องของ โจทก์

(มงคล สระภูณ-อิธราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ